PERÚ Ministerio de la Producción

SANIPES Organismo Nacional de Sanidad Pesquera

ACTA DE FISCALIZACIÓN SANITARIA Nº 0062 – 2023 - PUN/SANIPES/DFS/SDFSP

YY XXX SD

FECHA: 04/09/2023 EXPEDIENTE N° (de aplicar) —

SUBDIRECCIÓN A CARGO DE LA ACTIVIDAD: SDFSP ☑ SDFSA ☐

O/D Y/O SEDE: PUNO

TIPO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA: REGULAR ☑ ESPECIAL ☐

FICHA DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA (de aplicar) N°: 0075-2023

ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN SANITARIA (se puede marcar más de una opción):

- ☐ ALERTA SANITARIA
- ☐ AUDITORIA SANITARIA
- ☐ CONTROL OFICIAL
- ☐ FISCALIZACIÓN DE PROCESOS BASADA EN RIESGOS
- ☐ FISCALIZACIÓN ORIENTATIVA
- ☑ INSPECCIÓN SANITARIA
- ☐ RASTREABILIDAD
- ☐ VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES HIDROBIOLÓGICOS
- ☐ OTROS: —

OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN SANITARIA[3]: FISCALIZACION SANITARIA INOPINADA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 04-09-2023 HORA DE INICIO: 10:30 HORA FINAL: 12:00

FECHA: — HORA DE INICIO: — HORA FINAL: —

FECHA: — HORA DE INICIO: — HORA FINAL: —

I. DATOS DEL OPERADOR

Razón Social/Persona Natural con negocio/E.I.R.L/Persona Natural:	MERCADO LAYKAKOTA		
DNI/ R.U.C.		Lugar de la Fiscalización Sanitaria	INTERSECCION AV. LAYKAKOTA Y AV. EL SOL DISTRITO PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Infraestructura Pesquera/Acuícola						
	Almacén de piensos de uso en acuicultura	☐	Embarcación pesquera artesanal (moluscos)	☐	Plantas de procesamiento: conservas (moluscos)	☐
	Almacén de productos hidrobiológicos	☐	Embarcación pesquera artesanal (no moluscos)	☐	Plantas de procesamiento: conservas (no moluscos)	☐
	Almacén de productos Veterinarios	☐	Embarcación pesquera menor escala	☐	Planta de procesamiento: frescos y congelados (moluscos)	☐
	Área de reinstalación	☐	Embarcación pesquera mayor escala	☐	Planta de procesamiento: frescos y congelados (no moluscos)	☐
	Área de producción de moluscos bivalvos	☐	Establecimiento de cuarentena	☐	Planta de procesamiento: harina y/o aceite	☐
	Centro de acopio	☐	Establecimiento de especies ornamentales	☐	Planta de procesamiento: productos curados	☐
	Centro de cultivo – crustáceos	☐	Mercado de abasto minorista pesquero y/o acuícola	☑	Planta de procesamiento: tratamiento previo (desvalve, etc)	☐
	Centro de cultivo – peces	☐	Mercado de abasto mayorista pesquero y/o acuícola	☐	Punto de descarga	☐
	Desembarcadero pesquero artesanal (DPA)	☐	Planta de depuración	☐	Sistema de descarga	☐
	Eclosería – crustáceos	☐	Planta elaboradora de piensos	☐	Vehículo de transporte de recursos	☐

77709240

Calle Amador Merino Reyna 267 Piso 12 San Isidro - Lima
Carretera a Ventanilla km 5.2 - Callao
www.gob.pe/sanipes

Gobierno del Perú

BICENTENARIO

PERÚ Ministerio de la Producción

SANIPES Organismo Nacional de Sanidad Pesquera

ACTA DE FISCALIZACIÓN SANITARIA Nº 0062 – 2023 - PUN/SANIPES/DFS/SOFSP

YY XXX SD

	Eclosería – peces ☐	Planta fabricadora de productos veterinarios y/o productos hidrobiológicos ☐	
	Embarcación factoría ☐	Plantas de procesamiento: concentrados proteicos ☐	
	Otro (especificar):		
Área de Producción *(código y denominación, de aplicar)*:	—	**Dispositivo legal/ Matrícula/Placa de Rodaje/otro** *(de aplicar)*:	—
N° de Registro o Habilitación Sanitaria *(de aplicar)*:	S/C	**Actividad(es) y/o línea(s) de procesamiento que será(n) fiscalizada(s):**	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS
Representante *(designado por el Operador)*:	YENY MAMAMANI HUANCA	**D.N.I. N°**	77709240
Telf. N°	924027469	**El operador solicita que se le notifique vía casilla electrónica.** *(en caso de no contar con una casilla electrónica, se realizarán las coordinaciones necesarias con el área correspondiente para que ésta sea generada)*	SI ☐ NO ☑
El operador proporciona el siguiente correo electrónico para efectos de notificación:	mileinhzz@gmail.com		

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA ORGANO DESCONCENTRADO PUNO

II. DATOS DE LA FISCALIZACIÓN SANITARIA

Durante la fiscalización sanitaria realizada por el(los) suscrito(s) en su calidad de fiscalizador(es) sanitario(s) del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, se evidenciaron los siguientes hechos y se adoptaron las acciones, según se detalla a continuación:

1. Hecho(s) constatado(s):

EN EL LUGAR, FECHA Y HORA INDICADA SE HACE PRESENTE EL FISCALIZADOR DEL ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA SANIPES, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA FISCALIZACION SANITARIA INOPINADA DE SEGUIMIENTO PROGRAMADA AL CENTRO DE ABASTOS MINORISTA CON DENOMINACION MERCADO LAYKAKOTA. EN COMPAÑIA DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO SE PROCEDIO A REALIZAR EL RECORRIDO PRIMERAMENTE POR EL AREA DE EXPENDIO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN ESTADO FRESCO, EVIDENCIANDOSE LA VENTA DE TRUCHA, PARA LO CUAL INDICAN LOS COMERCIANTES QUE PROVIENE DE LOS CENTROS ACUICOLAS DEL DISTRITO DE CHUCUITO, ASI COMO TAMBIEN ESPECIES PROVENIENTES DE LA PESCA ARTESANAL COMO ES EL CARACHI AMARILLO, TAMBIEN SE EVIDENCIA QUE NO CUENTAN CON HIELO PARA MANTENER LA CADENA DE FRIO. SE PROCEDIO A VERIFICAR LA SECCION DE VENTA DE ABARROTES, EN EL CUAL SE EVIDENCIA LA COMERCIALIZACION DE CONSERVAS DE PESCADO LOS CUALES CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO Y FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE. SE BRINDA INFORMACION AL OPERADOR SOBRE EL REGLAMENTO SECTORIAL DE INOCUIDAD PARA ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS DS Nº 020-2022-PRODUCE PARA LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS

MARIA DEL CARMEN CERVANTES MAQUERA INGENIERO PESQUERO

77709240

Calle Amador Merino Reyna 267 Piso 12 San Isidro - Lima
Carretera a Ventanilla km 6.2 - Callao
www.gob.pe/sanipes

Gobierno del Perú

BICENTENARIO

ACTA DE FISCALIZACIÓN SANITARIA Nº 0062 – 2023 - PUN/SANIPES/DFS/SDFSP

YY XXX SD

2. Medios probatorios, formatos complementarios y/o equipos utilizados (en caso corresponda):

a.- REGISTRO FOTOGRAFICO

b.-

c.-

(se puede agregar más espacio, de ser necesario)

3. Incumplimiento de Normativa Sanitaria[5]: SI ☑ NO ☐

a.- *(describir hecho detectado y el literal/numeral/artículo/nombre de norma/número de norma y señalar el hecho en sí que constituye el incumplimiento)*

b.- ARTICULO Nº 54 LITERAL (g) DS Nº 040-2001-PE

(se puede agregar más espacio, de ser necesario)

4. Requerimiento de Información[8]: SI ☑ NO ☐

En el plazo máximo de cinco (05) días útiles, contados a partir de la notificación de la presente Acta de Fiscalización Sanitaria, el Operador deberá presentar ante la *(colocar subdirección a cargo)*, la siguiente información, la misma que será materia de evaluación:

a.- SE SOLICITA INFORMACION ACERCA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

b.-

(se puede agregar más espacio, de ser necesario)

5. Mandato de Cumplimiento[9]: SI ☐ NO ☐

En el plazo máximo de diez (10) días útiles, contados a partir de la notificación de la presente Acta de Fiscalización Sanitaria, el Operador deberá comunicar a la *(colocar subdirección a cargo)* la ejecución de la(s) siguiente(s) medida(s) correctiva(s):

a.-

b.-

(se puede agregar más espacio, de ser necesario)

6. Medida Administrativa Preventiva ☐ **Medida Sanitaria de Seguridad[10]** ☐

Comiso/decomiso	☐	Incautación	☐	Retención	☐	Suspensión de actividades	☐
Cierre temporal de la infraestructura	☐	Incineración	☐	Retiro de mercado	☐	Suspensión de habilitación sanitaria	☐
Cuarentena sanitaria	☐	Inmovilización	☐	Retorno	☐	Suspensión de registro sanitario	☐
Destrucción/ desnaturalización	☐	Rechazo	☐	Sacrificio	☐	Tratamiento/ reproceso	☐
Disposición final	☐						

Justificación y alcances:

(se puede agregar más espacio, de ser necesario)

La(s) presente(s) medida(s) administrativa(s) preventiva(s)/ medida(s) sanitaria(s) de seguridad surte(n) efectos a partir del momento en que el presente Acta de Fiscalización Sanitaria es notificada al representante del Operador durante la fiscalización sanitaria.

7. Observaciones y/o recomendaciones del(los) fiscalizador(es) sanitario(s) (en caso corresponda):

SE DESA COPIA DEL DS Nº 020-2022-PRODUCE EN LOS ARTICULOS REFERENTES A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS

(se puede agregar más espacio, de ser necesario)

77709240

Calle Amador Merino Reyna 267 Piso 12 San Isidro - Lima
Carretera a Ventanilla Km 5.2 - Callao
www.gob.pe/sanipes

Gobierno del Perú
BICENTENARIO

ACTA DE FISCALIZACIÓN SANITARIA Nº 0062 – 2023 - PUN/SANIPES/DFS/SOFSP

YY XXX SD

8. Observaciones del representante del Operador:
El OPERADOR NO DEJA OBSERVACIONES AL PRESENTE ACTA

III. BASE LEGAL E INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL OPERADOR:

1. El Inspector y/o Fiscalizador Sanitario del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, está investido de las facultades propias de la autoridad competente de acuerdo a lo establecido en los literales "c", "d" y "e" del artículo 9° y el artículo 10° de la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), modificada por el Decreto Legislativo N° 1402, y los artículos 25° y 26° del Reglamento de la Ley N° 30063 aprobado mediante el Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE.

2. Todas las acciones y/o actividades de fiscalización sanitaria, independientemente de su denominación, se rigen de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo II "La Actividad Administrativa de Fiscalización", del Título IV del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), en el Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE (en adelante, RFSAPA), en los Procedimientos Técnicos Sanitarios, según corresponda, y en la demás normativa vigente que sea aplicable.

3. El(los) inspector(es)/fiscalizador(es) sanitario(s) puede(n) ampliar o variar el objeto de la acción de fiscalización en caso que, como resultado de las acciones y diligencias realizadas, se detecten incumplimientos adicionales a los expresados inicialmente en el referido objeto, de acuerdo a lo establecido en el inciso 7 del numeral 240.2 del artículo 240° del TUO de la LPAG.

4. El artículo 14° del RFSAPA señala que son derechos de los operadores sujetos a fiscalización sanitaria aquellos establecidos en el artículo 242° TUO de la LPAG, como se detalla a continuación:
   - Ser informados del objeto y del sustento legal de la acción de supervisión y, de ser previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación.
   - Requerir las credenciales y el documento nacional de identidad de los funcionarios, servidores o terceros a cargo de la fiscalización.
   - Poder realizar grabaciones en audio o video de las diligencias en las que participen.
   - Se incluyan sus observaciones en las actas correspondientes.
   - Presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales con posterioridad a la recepción del acta de fiscalización.
   - Llevar asesoría profesional a las diligencias si el operador lo considera.

5. Los incumplimientos a la normativa sanitaria que se hubieran detectado durante la presente fiscalización sanitaria podrán ser evaluados en gabinete por la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola, en calidad de Autoridad Instructora, según lo dispuesto por la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 075-2020-SANIPES/PE, a fin de determinar si corresponde iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador, según lo establecido en el Reglamento de Infracciones y Sanciones Sanitarias de las Actividades Pesqueras y Acuícolas del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, aprobado por la citada Resolución (en adelante, RISSAPA).

6. Si la fiscalización sanitaria en campo incluye el muestreo, los recursos y/o productos hidrobiológicos, alimentos y/o productos veterinarios de uso en acuicultura de los cuales se obtuvo la muestra y/o muestra dirimente, deben mantener su condición de rastreables y no pueden ser distribuidos ni comercializados hasta que SANIPES verifique que los resultados del ensayo realizados sobre los mismos indiquen que se encuentran conformes a la normativa sanitaria vigente, de acuerdo a lo establecido en el numeral 22.6. del artículo 22° del RFSAPA.

7. En los casos en que el Operador, o el personal designado para acompañar al fiscalizador sanitario, obstaculice la fiscalización sanitaria, se dictará la medida administrativa preventiva de suspensión de actividades hasta que la fiscalización sanitaria sea ejecutada, según lo previsto en el numeral 19.3. del artículo 19° y el artículo 32° del Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE. Sin perjuicio de lo señalado, corresponde señalar que la obstaculización de las actividades fiscalización sanitaria está tipificada como una infracción administrativa MUY GRAVE, y será sancionada con una MULTA de hasta 35 UITs según el código 34 del Anexo del RISSAPA.

8. Excepcionalmente, cuando por la complejidad y/o procesamiento de la información, ésta no pueda ser entregada durante la fiscalización sanitaria de las actividades pesqueras y acuícolas en campo, el fiscalizador sanitario está facultado para otorgar al operador un plazo máximo de cinco (05) días hábiles para remitir la misma, según lo previsto en los literales "c" y "g" del artículo 15° y el numeral 19.8 del artículo 19° del RFSAPA. Asimismo, corresponde señalar que el incumplimiento injustificado de los requerimientos de información está tipificado como una infracción administrativa LEVE, y será sancionada con una MULTA de hasta 1 UIT, según el código 35 del Anexo del RISSAPA.

9. El fiscalizador sanitario está facultado para dictar Mandatos de Cumplimientos (Medidas Administrativas Correctivas) de acuerdo a lo establecido en el literal n del artículo 9° de la Ley N° 30063, modificado por el Decreto Legislativo N° 1402; el literal "h" del numeral 12.1. del artículo 12°, el literal "h" del artículo 15° y los artículos 29°, 33° y 34 del RFSAPA. Asimismo, corresponde señalar que el incumplimiento del(los) Mandato(s) de Cumplimiento está tipificado como una infracción administrativa MUY GRAVE, y será sancionada con una MULTA de hasta 35 UITs, según el código 36 del Anexo del RISSAPA.

10. El fiscalizador sanitario está facultado para dictar Medidas Administrativas Preventivas (las cuales incluyen a las Medidas Sanitarias de Seguridad), de acuerdo a lo establecido en el literal p del artículo 9° de la Ley N° 30063, modificado por el Decreto Legislativo N° 1402, el numeral 25.4. del artículo 25° y el artículo 27° del Reglamento de la Ley N° 30063, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE, el artículo 24° del Reglamento de la Ley de Inocuidad de Alimentos, aprobado por el Decreto Supremo N° 034-2008-AG; el literal "h" del numeral 12.1. del artículo 12°, el literal "h" del artículo 15° y los artículos 29° al 32 del RFSAPA. Asimismo, corresponde señalar que el incumplimiento del(las) Medida(s) Administrativa(s) Preventiva(s) esta tipificado como una infracción administrativa MUY GRAVE, y será sancionada con una MULTA de hasta 35 UITs, según el código 36 del Anexo del RISSAPA.

11. La información contenida en el formato es confidencial y de uso exclusivo para SANIPES.

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA ORGANO DESCONCENTRADO PUNO

ING. ROBERTO SEVILLANO MAQUERA INGENIERO PESQUERO REG CIP 8304

77704240

Calle Amador Merino Reyna 267, Piso 12 San Isidro - Lima
Carretera a Ventanilla Km 5.2 - Callao
www.gob.pe/sanipes

Gobierno del Perú

BICENTENARIO

ACTA DE FISCALIZACIÓN SANITARIA Nº 0062 – 2023 - PUN/SANIPES/DFS/50 Fs P

YY XXX SD

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA ORGANO DESCONCENTRADO PUNO SANIPES

IV. FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

Firma del Inspector/Fiscalizador SANIPES
Nombre:
DNI N°: 00489574
Colegiatura:
ing. HUMBERTO M. CERVANTES MAQUERA INGENIERO PESQUERO REG CIP 8304

Firma del Representante
Nombre: Yenny Mamani Huanca
DNI N°: 77709240
Cargo: Administrador

Firma del Inspector/Fiscalizador SANIPES
Nombre:
DNI N°:
Colegiatura:

Firma del
Nombre:
DNI N°:
Cargo / Entidad:

Firma del
Nombre:
DNI N°:

Firma del
Nombre:
DNI N°:
Cargo / Entidad:

Para la Codificación del Acta de Fiscalización Sanitaria:
###: Numeración correlativa (001, 002, 003…) **YY:** Año **XXX:** Código de la OD **SD:** Abreviatura de la Sub Dirección.

Formato aprobado mediante Resolución Directoral N° 012-2021-SANIPES/DSFPA, emitido el 13 de abril del 2021.

Calle Amador Merino Reyna 267 Piso 12 San Isidro - Lima
Carretera a Ventanilla km 5.2 - Callao
www.gob.pe/sanipes